

Journal Officiel de la République Tunisienne

Traduction française

Vendredi 20 Chaâbane - 1413 - 12 février 1993

136^{ème} année

N° 12

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un chef de service	219
Arrêté du Premier ministre du 28 janvier 1993, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration	220
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre national de l'informatique	220
Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur en chef	220

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de commune	220
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 28 janvier 1993, fixant les secteurs de quelques délégations du gouvernorat de Sfax	220
Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 28 janvier 1993, relatif au transfert du siège de la commune d'Oued-Elil gouvernorat de l'Ariana	220

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un chef de division	220
--	-----

Ministère des Finances

Nomination d'un contrôleur	221
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 1993, portant délégation de signature ...	221

Ministère de l'Economie Nationale

Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 28 janvier 1993 relatifs à des permis de recherche.....	221
Nomination des membres du conseil d'administration de l'agence pour la maîtrise de l'énergie.....	223
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence de promotion de l'industrie.....	223

Nomination des membres au conseil d'administration de l'agence foncière industrielle	223
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Italo-Tunisienne d'exploitation du pétrole	223
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre technique des matériaux de construction de la céramique et du verre.....	223
Ministère de l'Agriculture	223
Nomination de maîtres de conférences agrégés.....	223
Cessation de fonctions d'un maître de conférences	223
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	224
Nomination d'un sous-directeur	224
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	224
Nomination d'un directeur	224
Ministère des Communications	224
Nomination d'un chef de centre	224
Nomination de sous-directeurs	224
Ministère de L'Education et des Sciences	224
Nomination de directeurs	224
Nomination de directeurs régionaux	224
Nomination de sous-directeurs	224
Nomination de chefs de service	224
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherches.....	224
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	224
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherches	225
Cessation de fonctions d'un chef de service	225
Cessation de fonctions d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherches.....	225
Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration	225
Ministère de la Santé Publique	225
Nomination de directeurs régionaux	225
Nomination d'un directeur	225
Nomination de médecins majors	225
Nomination de maîtres de conférences agrégés.....	226
Ministère des Affaires Sociales	226
Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 janvier 1993, portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective cadre	226
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	226
Nomination de chefs de service	226

Circulaire

Banque Centrale de Tunisie	229
Circulaire aux banques n° 93-1 du 6 janvier 1993 à pour objet modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits	229

Avis et Communications

Ministère des Communications	231
Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie	231

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Par décret n° 93-236 du 28 janvier 1993.

Monsieur Mounir Miladi, conservateur de bibliothèque est chargé des fonctions de chef de service de la documentation en sciences exactes et appliquées au centre national universitaire de documentation scientifique et technique de Tunis.

Arrêté du Premier ministre du 28 janvier 1993, fixant les options des diplômes permettant à leurs titulaires de participer au concours d'entrée à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre;

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration telle qu'elle a été modifiée ou complétée par les textes subséquents;

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992 et notamment son article 5 (nouveau);

Sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration;

Arrête :

Article premier. - En application de l'article 5 (nouveau) du décret sus-visé n° 91-176 du 25 janvier 1991 tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-2144 du 14 décembre 1992, peuvent participer au concours d'accès à la filière de formation initiale du cycle moyen de l'école nationale d'administration, les titulaires des diplômes de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur dans l'une des options figurant au tableau ci-après :

Filière	Option	Niveau exigé
1 - Droit et sciences juridiques	- Droit	Deux années d'études accomplies avec succès dans une faculté de droit ou de sciences juridiques
2 - Sciences économiques et gestion	- Sciences économiques - Sciences de gestion - Méthodes quantitatives appliquées - Economie et gestion sociale - Economie et relations publiques - Informatique de gestion - Gestion sectorielle - Gestion comptable - Administration économique et sociale - Hautes études commerciales - Expertise comptable - Assistance en gestion - Marketing - Gestion financière - Organisation et gestion des ressources humaines	Deux années d'études accomplies avec succès dans l'une des institutions d'enseignement supérieur suivantes : - Facultés des sciences économiques et de gestion de Tunis et de Sfax - L'institut supérieur de gestion - L'école supérieure de commerce - L'institut supérieur de comptabilité - L'institut des hautes études commerciales
3 - Sciences humaines	- Sociologie - Géographie - Animation de la jeunesse - Animation culturelle - Etudes sociales - Sciences du travail	Deux années d'études accomplies avec succès dans l'une des institutions d'enseignement supérieur suivantes : - Facultés des lettres et sciences humaines - L'institut supérieur de la jeunesse - L'institut supérieur d'animation culturelle - L'institut national du travail et des sciences sociales
4 - Sciences de l'information, documentation	- Journalisme - Documentation, bibliothéconomie et archivistique	Deux années d'études accomplies avec succès dans l'une des institutions d'enseignement supérieur suivantes : - L'institut de presse et des sciences de l'information - L'institut supérieur de documentation

Art. 2. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis le 28 janvier 1993.

Le Premier ministre
Hamed Karoui

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1993.

Monsieur Mohamed El Fadhel est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du centre national de l'informatique en remplacement de Monsieur Nouredine Mrabet.

Liste des agents à promouvoir au grade d'administrateur en chef Au titre de l'année 1992

Chedli Karoui
Béchir Beltaifa
Abdallah Kaâbi
Othman Bedhiafi
Ali Ben Boubaker
Rafiaâ Baouendi née Limam
Ali Sanaâ
Khaled Zitouni
Ridha Hambli
Taïeb Gharbi
Brahim Chamli
Braïek Hanchi
Youssef Essridi
Neziha Aloui née Mabrouk

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 93-237 du 30 janvier 1993.

Monsieur Abdelkrim Moshbah conseiller des services publics est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Sousse à compter du 28 juin 1992.

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 28 janvier 1993, fixant les secteurs de quelques délégations du gouvernorat de Sfax.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983;

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 27 mars 1969 portant nomenclature des secteurs relevant de chacune des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis du gouverneur de Sfax;

Arrête :

Article premier. - L'arrêté sus-visé du 27 mars 1969 est modifié en ce qui concerne les délégations de Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer, Jebeniana et El Amra du gouvernorat de Sfax comme suit :

Gouvernorat de Sfax

Délégation de Sakiet Ezzit 6 secteurs à savoir :

Sakiet Ezzit, Merkez Bouassida, Essedra, Echihia, Teniour et Sidi Salah.

Délégation de Sakiet Eddaïer 8 secteurs à savoir :

Sakiet Eddaïer, El Khaïria, Merkez Essebîi, El Bederna, Sidi Mansour, Cité Bourguiba, Essaltnia et Merkez Kaânich.

Délégation de Jebeniana 8 secteurs à savoir :

Jebeniana, Bateria, Beltech, Hesg, El Klelja, El Ajanka, El Louza et El Houdh.

Délégation d'El Amra 6 secteurs à savoir :

El Amra, Beliana, El Msatria, Essalem, Draa Beni Ziad et Bouderbala.

Art. 2. - Le gouverneur de Sfax est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis le 28 janvier 1993.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallal

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 28 janvier 1993, relatif au transfert du siège de la commune d'Oued-Ellil gouvernorat de l'Ariana.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 5;

Vu le décret n° 85-520 du 4 avril 1985 portant création de la commune d'Oued-Ellil;

Vu la délibération du conseil municipal d'Oued-Ellil en date du 27 novembre 1992;

Arrête :

Article premier. - La commune d'Oued-Ellil est autorisée de transférer son siège sis à la rue Ettaher Ben Achour n° 1 à son nouveau siège sis à l'avenue Habib Bourguiba n° 21.

Art. 2. - Le Président de la commune d'Oued-Ellil est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 28 janvier 1993.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kallal

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 93-238 du 30 janvier 1993.

Monsieur Mahmoud Akkari, secrétaire des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la planification, des études et du suivi des projets au sein des missions à l'étranger à la direction de l'organisation et méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 93-239 du 30 janvier 1993.

Monsieur Ahmed Mosbah est nommé contrôleur des finances de troisième classe au contrôle des finances à compter du 15 octobre 1992.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrête du ministre des finances en date du 28 janvier 1993, portant délégation de signature.

Le ministre des finances ;

Vu le décret n°75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1 paragraphe 2 ;

Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances ;

Vu le décret n° 91-2104 du 31 décembre 1991 portant nomination de monsieur Mohamed Haddar chargé de mission au cabinet du ministre des finances à compter du 21 octobre 1991 ;

Vu le décret n° 92-1096 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre des finances ;

Vu la décision du ministre des finances en date du 20 août 1992 et relative aux attributions de monsieur Mohamed Haddar.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mohamed Haddar chargé de mission au cabinet du ministre des finances est habilité à signer par délégation du ministre des finances tous les actes rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 20 août 1992 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 1993.

Le ministre des finances
Nouri Zorgati

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Arrête du ministre de l'économie nationale du 28 janvier 1993, portant cession partielle d'intérêts dans le permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Zarat".

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines ;

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du 2ème groupe et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, portant ratification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux ;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi sus-visé ;

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux ;

Vu la loi n° 91-7 du 11 février 1991, portant approbation de la convention du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 5 avril 1990 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et la société Coho international Ltd (COHO) d'autre part ;

Vu la décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1990, portant institution du permis "Zarat" ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991 portant cession partielle d'intérêts dans le permis "Zarat".

Vu la lettre du 19 août 1992 par laquelle la société Marathon Petroleum Zarat Ltd a notifié à l'autorité concédente la cession de la totalité de ses intérêts et obligations à sa filiale M.P Zarat Ltd ;

Vu la demande du 19 septembre 1992 déposée à la direction générale des mines, demande par laquelle la société Coho international Ltd, sollicite l'autorisation de céder une part de ses intérêts et obligations dans le permis "Zarat" au profit de la société NRM operating company L.P ;

Vu la lettre en date du 26 septembre 1992 par laquelle NRM operating company L.P a notifié sa décision de transférer la totalité de ses intérêts et obligations à sa filiale Edisto Tunisia Ltd.

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 30 novembre 1992 ;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie ;

Arrête :

Article premier. - Est autorisée la cession partielle des intérêts et obligations détenus par Coho international Ltd, dans le permis "Zarat" au profit de la société Edisto Tunisia Ltd.

A la suite de cette cession, les taux de participation des cotitulaires de ce permis seront comme suit :

Etap : 55%

M.P Zarat Ltd : 30%

Coho : 10%

Edisto : 5%

Art. 2. - Cette cession deviendra effective à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 1993.

Le Ministre de l'économie nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrête du ministre de l'économie nationale du 28 janvier 1993 portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Sillana".

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines ;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi sus-mentionné ;

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990 portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux ;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures ;

Vu la demande déposée le 26 novembre 1992 à la direction générale des mines, demande par laquelle l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières et la société Mosbacher Tunisia L.L.C, faisant élection de domicile respectivement à Tunis au 27 bis avenue Khéreddine Pacha et 126 rue de Yougoslavie, sollicitent l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Siliana" comportant 1 401 périmètres élémentaires, soit 5604 kilomètres carrés situé dans les gouvernorats du Kef, Béja, Zaghuan et Siliana.

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 30 novembre 1992 ;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie ;

Arrête :

Article premier. - Est institué à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne au profit de l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières et de société Mosbacher Tunisia L.L.C un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Siliana" comportant 1 401 périmètres élémentaires, soit une superficie de 5604 kilomètres carrés.

Ce permis situé dans les gouvernorats du Kef, Béja, Zaghuan et Siliana, est délimité conformément aux dispositions de l'article 37 du décret sus-visé du 1er janvier 1953 par les numéros de repères et les sommets figurant dans le tableau ci-après :

Sommets	n° de repères
1	Front. Tun / Alg 700
2	210 700
3	210 710
4	220 710
5	220 720
6	230 720
7	230 730
8	250 730
9	250 760
10	270 760
11	270 750
12	284 750
13	284 760
14	302 760
15	302 728
16	306 728
17	306 714
18	296 714
19	296 702
20	290 702
21	290 690
22	274 690
23	274 700
24	250 700
25	250 712
26	234 712
27	234 706
28	226 706
29	226 690

30	210 690
31	210 670
32	220 670
33	220 666
34	218 666
35	218 660
36	212 660
37	212 652
38	202 652
39	202 654
40	190 654
41	190 670
42	Front. Tun / Alg 670

Art. 2 : Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par les dispositions du décret sus-visé du 1er janvier 1953 et par les lois sus-visées n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990.

Tunis, le 28 janvier 1993.

Le ministre de l'économie nationale
Sadok Rahab

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrête du ministre de l'économie nationale du 28 janvier 1993 portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Alyane".

Le ministre de l'économie nationale ;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines ;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi sus-mentionné ;

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990 portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux ;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures ;

Vu la demande déposée le 25 novembre 1992 à la direction générale des mines, demande par laquelle l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières ci-après désignée "ETAP" et la société Coho international limited ci-après désignée "COHO" faisant élection de domicile respectivement à Tunis au 27 bis avenue Khéreddine Pacha et 12 rue 8003 Montplaisir 1002 Tunis, sollicitent l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Alyane" comportant 116 périmètres élémentaires, soit 464 kilomètres carrés situé dans le golfe de Gabès ;

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 30 novembre 1992 ;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie ;

Arrête :

Article premier. - Est institué à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République

Tunisienne au profit de l'entreprise Tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et la société Coho international limited (COHO) un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Alyane" comportant 116 périmètres élémentaires, soit une superficie de 464 kilomètres carrés.

Ce permis situé dans le golfe de Gabès, est délimité conformément aux dispositions de l'article 37 du décret sus-visé du 1er janvier 1953 par les numéros de repères et les sommets figurant dans le tableau ci-après :

sommets	N° de repères
1	494 480
2	492 480
3	492 478
4	476 478
5	476 490
6	466 490
7	466 470
8	464 470
9	464 500
10	476 500
11	476 496
12	486 496
13	486 494
14	494 494
15/1	494 480

Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par les dispositions du décret sus-visé du 1er janvier 1953 et par les lois sus-visées n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990.

Tunis, le 28 janvier 1993.

Le ministre de l'économie nationale
Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

NOMINATIONS

Par arrêtés du ministre de l'économie nationale du 28 janvier 1993.

Sont nommés membres du conseil d'administration de l'agence pour la maîtrise de l'énergie messieurs :

- Othman Chérif représentant le Premier ministre.
- Achour Khémiri représentant le ministère des finances.
- Abdellatif Ajra et Samir Rekik, deux représentants du ministère de l'économie nationale.
- Hédi Mahjoub représentant le ministère du plan et du développement régional.
- Younes Najar représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat.
- Ameer Zouari représentant le ministère du transport.
- Mohamed Maalej représentant le secrétariat d'Etat à la recherche scientifique.
- Brahim Saâda directeur du crédit à la banque centrale de Tunisie.

- Moncef Ben Abdallah et Kamel Rekik choisis en raison de leur compétence dans le domaine énergétique.

Monsieur Hassine Essaid Bech est nommé administrateur représentant le ministère de l'environnement et l'aménagement du territoire au conseil d'administration de l'agence de promotion de l'industrie et ce en remplacement de monsieur Férid Sakli.

Sont nommés membres du conseil d'administration de l'agence foncière industrielle messieurs :

- Mustapha Boubaya représentant le Premier ministre.
- Abdelaziz Djemel représentant le ministère de l'intérieur.
- Salah Ayari représentant le ministère des finances.
- Ali Khlifa représentant le ministère de l'économie nationale.
- Chedly Aissa représentant le ministère du plan et du développement régional.
- Ezzedine Ksontini représentant le ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
- Omar Siasra représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat.
- Mohamed Emez représentant le ministère du transport.
- Moncef Toumi représentant le ministère des communications.
- Béchir Chahata représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
- Faouzi El Aouam le commissaire général au développement régional.
- Fethi Merdassi le président directeur général de l'agence de promotion de l'industrie.
- Tahar Ben Yahia le président directeur général de l'agence foncière d'habitation.
- Ahmed Siouma le président directeur général de l'agence foncière touristique.
- Fekhreddine Messai le conservateur de la propriété foncière.
- Abderrazak Ouali représentant l'UTICA.
- Ismaïl Sahbani représentant l'UGTT.

Monsieur Abdelkader Ammar est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société Italo-Tunisienne d'exploitation de pétrole et ce, en remplacement de monsieur Amor Enssairi.

Madame Malika Jlassi est nommée administrateur représentant le ministère du plan et du développement régional au conseil d'administration du centre technique des matériaux de construction, de la céramique et du verre et ce, en remplacement de monsieur Hassen Querfelli.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 93-240 du 28 janvier 1993.

Monsieur Noureddine Ben Chehida est nommé maître de conférences agrégé, hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet.

Par décret n° 93-241 du 28 janvier 1993.

Monsieur Jamel Rekhis est nommé maître de conférences agrégé, hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet.

Par décret n° 93-242 du 28 janvier 1993.

Monsieur Malek Zrelli est nommé maître de conférences agrégé, hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet.

Par décret n° 93-243 du 28 janvier 1993.

Monsieur Ahmed Chabchoub est nommé maître de conférences agrégé, hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 93-244 du 28 janvier 1993.

L'effet du décret n°92-1077 du 3 juin 1992, portant nomination de monsieur Mohamed Limam en qualité de maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole à l'école supérieure d'agriculture de Moghrane est annulé.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par décret n° 93-245 du 28 janvier 1993.

Monsieur Brahim Hammi conseiller des services publics est chargé des fonctions de sous-directeur de l'apurement foncier à l'administration générale des terres domaniales à caractère agricole au ministère des domaines de l'Etat et affaires foncières.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 93-246 du 28 janvier 1993.

Monsieur Mahmoud Ouenniche, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur de la formation des cadres à la direction générale de la planification de la coopération et de la formation des cadres au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 93-247 du 28 janvier 1993.

Monsieur Jelloul Abbassi, inspecteur central des P.T.T est chargé des fonctions de chef de centre directeur de la comptabilité-matières au ministère des communications.

Par décret n° 93-248 du 28 janvier 1993.

Monsieur Taïeb Jendoubi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments et des transports à la direction des services communs au ministère des communications.

Par décret n° 93-249 du 28 janvier 1993.

Monsieur Moncef Ben Salem, inspecteur des P.T.T, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion du personnel à la direction des affaires administratives au ministère des communications.

Par décret n° 93-250 du 28 janvier 1993.

Monsieur Mokhtar Lahouel Gattoussi, inspecteur central des P.T.T, est chargé des fonctions de sous-directeur des études à la

direction des affaires administratives au ministère des communications.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATIONS

Par décret n° 93-251 du 28 janvier 1993.

Monsieur Abdesslem Bouzid, inspecteur de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de formation des maîtres de Sfax.

Par décret n° 93-252 du 28 janvier 1993.

Monsieur Mahmoud Ferjani, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de formation des maîtres de Gabes.

Par décret n° 93-253 du 28 janvier 1993.

Mademoiselle Zeineb Eneifar bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale des ingénieurs de Tunis.

Par décret n° 93-254 du 28 janvier 1993.

Monsieur Mohamed Salah Gasmi Charni, inspecteur régional de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement de Zaghouan.

Par décret n° 93-255 du 28 janvier 1993.

Monsieur Youssef Ajlani, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement de Gafsa.

Par décret n° 93-256 du 28 janvier 1993.

Monsieur Mekki Bel Lakhal, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Bizerte.

Par décret n° 93-257 du 28 janvier 1993.

Monsieur Amor Rabhi, professeur de l'enseignement technique est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Gafsa.

Par décret n° 93-258 du 28 janvier 1993.

Madame Fethia Bourghida épouse M'Charek professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des bibliothèques à la sous-direction de la gestion pédagogique à l'université des lettres, des arts et des sciences humaines de Tunis I.

Par décret n° 93-259 du 28 janvier 1993.

Monsieur Habib Karmous, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de service de la planification, des bâtiments et de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement de Bizerte.

Par décret n° 93-260 du 28 janvier 1993.

Monsieur Ahmed Slim, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut national des sciences de l'éducation au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 93-261 du 28 janvier 1993.

Monsieur Reheb Khouaja, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue.

Par décret n° 93-263 du 28 janvier 1993.

Monsieur Malek Jeridi professeur d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de secrétaire d'institut à l'institut supérieur de formation des maîtres de Gabès.

Par décret n° 93-264 du 28 janvier 1993.

Monsieur Faïçal Ammar ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur technique de Nabeul.

Par décret n° 93-265 du 28 janvier 1993.

Monsieur Mansour Ben Amara professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 93-262 du 28 janvier 1993.

Monsieur Sami Frika assistant d'enseignement supérieur est déchargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut des hautes études commerciales de Carthage à compter du 1er janvier 1993.

Par décret n° 93-266 du 30 janvier 1993.

Monsieur Moheiddine Hejaïj, professeur de l'enseignement secondaire est déchargé des fonctions de chef de service de la formation, de l'évaluation et du suivi de l'enseignement secondaire (spécialités scientifiques, professionnelles et techniques) à la sous-direction de la formation continue à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation et des sciences à compter du 15 septembre 1992.

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration

Au titre de l'année 1991

Au ministère de l'éducation et des sciences

(section éducation)

- Chérifa Zine Labidine
- Aïchoucha Abdel Moula
- Fawzia Ennigrou
- Houcine Tlili
- Mamia Boularès née Ghariani
- Mounira Bel Hadj Ali
- Wided Hajjar
- Abdelmajid Bettyour
- Mohamed Ghribi
- Abdelgheni Amri

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 93-267 du 30 janvier 1993.

Le docteur Montacer Ali, est déchargé sur sa demande de ses fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Tataouine.

Par décret n° 93-268 du 30 janvier 1993.

Le docteur El Aïssi Naceur, est déchargé sur sa demande de ses fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Siliana.

NOMINATIONS

Par décret n° 93-269 du 28 janvier 1993.

Monsieur Mohamed Hédi Amamou, Conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital Farhat Hached de Sousse).

Dans cette position, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 93-270 du 28 janvier 1993.

Le docteur Mahjoub Lilia née Chaieb, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-271 du 28 janvier 1993.

Le docteur Ben Kraïem Hafedh, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-272 du 28 janvier 1993.

Le docteur Chabbi Jalila née Ben Cheikh, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-273 du 28 janvier 1993.

Le docteur Chelly Saloua née Darghouth, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-274 du 28 janvier 1993.

Le docteur Ben Othman Mohamed Habib, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-275 du 28 janvier 1993.

Le docteur Braham Hechmi, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-276 du 28 janvier 1993.

Le docteur Karra Habib, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-277 du 28 janvier 1993.

Le docteur Chahed Brigitte, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-278 du 28 janvier 1993.

Le docteur Chouika Jalila née Chouine, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-279 du 28 janvier 1993.

Le docteur Amamou Khalfallah Zeineb, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique à plein-temps à compter du 25 novembre 1992.

Par décret n° 93-339 du 8 février 1993.

Sont nommés à compter du 11 janvier 1993, maîtres de conférences agrégés hopitalo-universitaires en médecine, les assistants hopitalo-universitaires en médecine et les médecins des hôpitaux dont les noms qui suivent :

Tabka Zouhaier : Physiologie - Sousse.
Loueslati Mohamed Hédi : Pharmacologie - Tunis.
Ben Abdallah Taieb : Réanimation médicale - Tunis.
Bouaziz Mounir : Réanimation médicale - Sfax.
Ben Kraiem Wahida épouse Chérif : Médecine interne - Tunis.
Laouani Chedia épouse Kechrid : Médecine interne - Sousse.
Ben Amna Rafiaâ épouse Nour : Dermatologie - Sousse.
Bouacha Hind : Pneumologie - Tunis.
Ben Safta Zoubaier : Chirurgie générale - Tunis.
Sakouhi Mohamed : Gynécologie obstet. - Sfax.
Saâd Hamadi : Urologie - Monastir.
Ben Rahal Mohamed Khaled : Chir. carcinologique - Tunis.
Rokbani Sihem, épouse Barsaoui : Pédiatrie - Tunis.
Trabelsi Monique : Pédiatrie - Sousse.
Ben Ammar Mohamed Salah : Anest. Réanimation - Tunis.
Khlif Abderrahim : Hematologie : Sousse.
Frikha Mounir : Hematologie - Sfax.
Hafsia Raouf : Hematologie - Tunis.
Guemira Fethi : Biochimie - Tunis.
Kochtali Habib : Stomato. Chirurgie maxillo-faciale - Sousse.
Adouani Ali : Stomato. Chirurgie maxillo-faciale - Tunis.
Arfa Mohamed Fouad : O. R. L. - Tunis.
Tritar Leila, épouse El Matri : Ophtalmologie - Tunis.
Chaabouni Mohamed : Ophtalmologie - Sousse.
Zouiten Hassen Faycal : Malad. infectueuses - Tunis.
Zemni Majed : Médecine légale - Sousse.
Hamdoun Moncef : Médecine légale - Tunis.
Maatoug Samir : Médecine légale - Sfax.
Morjène Abdelwaheb : Anatomie - Monastir.
Masmoudi Mohamed Larbi : Médecine de travail - Sfax.
Miladi Najoua : Neurologie - Tunis.
Bergaoui Naceur : Rhumatologie - Monastir.
Sassi Noureddine : Orthop. traumatol. Monastir.
Mrabet Abdelfattah : Orthop. traumatol. Sfax.
Toumi Kais : Neuro-chirurgie - Monastir.
Jilani Habiba, épouse Horchani : Chir. thoracique - Tunis.

Boujnah Mohamed Rachid : Cardiologie - Tunis.

Chaouch Houda : Cardiologie - Sfax.

Ben Ahmed Faouzi : Hematologie - hôpital militaire princ. instruc. de Tunis.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrête du ministre des affaires sociales du 28 janvier 1993, portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective cadre.

Le ministre des affaires sociales;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment les articles 37 à 52 dudit code;

Vu la convention collective cadre signée le 20 mars 1973 agréée par l'arrêté du 29 mai 1973;

Vu l'avenant n° 1 à la convention collective cadre signé le 17 novembre 1984 et agréé par l'arrêté du 7 février 1985;

Vu l'avenant n° 2 à la convention collective cadre signé le 15 octobre 1992;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives réunie le 27 octobre 1992.

Arrête :

Article premier. - L'avenant sus-visé n° 2 à la convention collective cadre signé le 15 octobre 1992, annexé au présent arrêté, est agréé.

Art. 2. - Les dispositions dudit avenant n° 2 annexé au présent arrêté sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs prévus à l'article 2 (nouveau) de la convention collective cadre, telle que modifiée, sus-visée.

Tunis, le 28 janvier 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 2

à La convention collective cadre

Entre les soussignés,

L'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) représentée par son président Monsieur Hédi Jilani.

D'une part,

Et l'union générale Tunisienne du travail (UGTT) représentée par son secrétaire général Monsieur Ismaïl Sahbani.

D'autre part,

Vu la convention collective cadre signée le 20 mars 1973, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mai 1973 et publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 21 des 25, 26 mai et 1er juin 1973;

Vu l'avenant signé le 17 novembre 1984, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 7 février 1985 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 13 du 15 février 1985;

Vu l'accord conclu entre les deux organisations le 17 avril 1990;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. - Les articles 5, 10, 29 et 37 de la convention collective cadre sus-visée sont modifiés comme suit :

Art. 5 (nouveau). - Droit syndical et liberté d'opinion.

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement consultée. Pour arrêter une décision qu'elle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait

partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Art. 10 (nouveau). - Période d'essai :

La période d'essai est fixée comme suit :

* pour les agents d'exécution : six mois.

* pour les agents de maîtrise : neuf mois.

* pour les cadres : une année.

Aux cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Si un travailleur veut d'être réembauché après les deux périodes d'essais sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

Art. 29 (nouveau). - Jours fériés.

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du mouled, le premier jour et le deuxième jour de l'aïd El fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'aïd-el idha.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Art. 37 (nouveau). - Discipline :

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

1°) l'avertissement verbal

2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier

3°) le blâme avec inscription au dossier

4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours privative de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération

2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération

3°) l'abaissement d'échelon

4°) la rétrogradation d'échelle

5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) L'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine.

2°) La réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente.

3°) La non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés.

4°) Le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur.

5°) Le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci.

6°) Le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe.

7°) Le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail.

8°) L'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant.

9°) Le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise.

10°) La divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise.

11°) Le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celle-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès verbal des débats et des décisions prises. Le procès verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, pourra introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

Art. 2. - Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Tunis, le 15 octobre 1992.

Pour les organisations syndicales d'employeurs
Le président de l'union Tunisienne
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
Hédi Jilani

Pour les organisations syndicales de travailleurs
Le secrétaire général de l'union générale
Tunisienne du travail
Ismail Sahbani

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATIONS

Par décret n° 93-280 du 28 janvier 1993.

Monsieur Labidi Mohamed, professeur, est chargé des fonctions de chef de service des programmes à la direction de l'éducation physique au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 93-281 du 28 janvier 1993.

Mademoiselle Denguezli Houda Sihem, inspecteur des services financiers, est chargée des fonctions de chef de service des échanges et des relations extérieures à la direction de la coopération internationale au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 93-282 du 28 janvier 1993.

Madame Lilia Darghouth, professeur, est chargée des fonctions de chef de service de l'éducation physique pour l'enseignement supérieur à la direction de l'éducation physique au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Par décret n° 93-283 du 28 janvier 1993.

Monsieur Riahi Hédi, conseiller pédagogique, est chargé des fonctions de chef de service de la formation permanente à la direction de la formation des cadres au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

circulaire

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Circulaire aux banques n° 93-01.

Objet : Modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits.

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu le décret n° 92-1928 du 2 novembre 1992 modifiant le décret n° 87-923 du 4 juillet 1987, fixant les modalités et les conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la banque du 24 décembre 1992;

Décide :

Article premier. - Les dispositions des articles 26 et 41 de la circulaire aux banques n° 87-47 du 23 décembre 1987 portant modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent :

Art. 26 (nouveau). - Crédits à moyen terme finançant les investissements dans l'artisanat et les petits métiers.

Ces crédits sont destinés au financement des projets dont le coût n'excède pas 30.000 dinars, fonds de roulement compris, et bénéficiant des dispositions des conventions passées entre l'Etat et les banques relatives à l'octroi et à la gestion de l'aide accordée sur

le fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers (FONAPRA).

La liste des activités éligibles à cette forme de concours est reprise à l'annexe 6.

Les crédits peuvent financer jusqu'à un maximum de 60% du coût de l'investissement fonds de roulement compris. Le complément est assuré par les fonds propres qui comprennent la dotation du FONAPRA et l'apport personnel en numéraire. Ce dernier doit représenter :

- pour les projets portant sur un investissement inférieur ou égal à 10.000 dinars : 10% au moins des fonds propres.

- pour les projets portant sur un investissement supérieur à 10.000 dinars et inférieur ou égal à 30.000 dinars.

* 10% au moins des fonds propres pour la tranche d'investissement égale à 10.000 dinars.

* 20% au moins des fonds propres pour la tranche d'investissement supérieure à 10.000 dinars et inférieure ou égale à 30.000 dinars.

Les tableaux d'amortissement de ces crédits devront prévoir le paiement, tous les ans, ou plus fréquemment, de montants au titre du principal et des intérêts calculés selon la formule de l'annuité constante, le taux d'intérêt étant le taux équivalent à la période de remboursement retenue.

La première annuité doit intervenir au plus tôt trois mois et au plus tard une année après la date du déblocage du crédit.

Art. 41 (nouveau). - Le billet global de mobilisation.

Le billet global doit être établi par nature de crédit, comporter la signature d'une deuxième banque ou la garantie de l'Etat et être stipulé à un maximum de :

- 180 jours pour la mobilisation de créances nées sur l'étranger (MCE) à court terme.

- 9 mois pour les crédits de préfinancement des exportations (PEE).

- La durée de la campagne de chaque spéculation telle que prévue par l'annexe I à la circulaire n° 87-47 précitée, pour les crédits de cultures saisonnières.

- Une année pour les crédits à moyen terme.

Seuls les encours en principal des crédits peuvent servir de support à la souscription des billets de mobilisation.

Le billet de mobilisation doit être appuyé d'un état modèle annexe 10, 11, 12, selon le cas, des crédits lui servant de support.

La nature des crédits servant de contrepartie aux emprunts sur le marché monétaire est portée à la connaissance des banques lors de chaque appel d'offres.

Art. 2. - La liste des activités éligibles à l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers objet de l'annexe 6 à la circulaire aux banques n° 87-47 sus-visée est complétée par les activités reprises en annexe.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 9 de la circulaire n° 92-13 du 10 juin 1992 relative au marché monétaire en devises, placements et emplois des devises non cessibles et refinancement en devises auprès de la banque centrale de Tunisie sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent :

Art. 9 (nouveau). - Les intermédiaires agréés suivent pour l'escompte en devises la procédure de mobilisation des créances nées sur l'étranger prévue par la circulaire aux banques n° 87-47 du 23 décembre 1987 telle que modifiée par les textes subséquents.

Toutefois, l'état des effets ou des créances servant de support au billet de mobilisation doit être conforme au modèle joint n° I en outre et pour les créances à moyen terme nées sur l'étranger, l'échéance du billet de mobilisation peut correspondre à celle du crédit.

Art. 4. - La présente circulaire prend effet à compter :

- du 2 novembre 1992 pour les dispositions objet de l'article 26 (nouveau)

- du 6 janvier 1993, pour les autres dispositions.

Le gouverneur
Med Béji Hamda

Liste complémentaire des activités éligibles à l'aide du FONAPRA

103 - Fabrication de bijoux fantaisie et autres accessoires.

104 - Artisan en corail

431 - Fabrication de jouets en tous genres

432 - fabrication de pièces en plastiques

433 - Archivistes sur microfilms

434 - Enregistrement de cassettes audio-visuelles

435 - Tirages de plans et reproduction

436 - Fabrication artisanale de craie

437 - Fabrication de matériel de cuisine en inox

438 - Fabrication d'articles en aluminium à usage domestique

439 - Fabrication et montage de stores d'intérieur

3112 - Modelistes

3113 - Fabrication de bas et assimilés

3216 - Brodeurs sur cuir

3312 - Fabrication de glaces

7006 - traitement et dessalement des eaux usées

7113 - Fabrication de produits d'entretien domestique

7238 - Fabrication des agraphes

7239 - Réparation des instruments de poids et mesures

7240 - Distillation d'eau à usage automobile

7241 - Tolerie et peinture d'automobile

7418 - Bureaux d'études juridiques : avocats

7419 - Huissiers notaires (projets réalisés par les diplômés de l'enseignement supérieur)

7420 - Agents généraux d'assurance (projets réalisés par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur)

7421 - Ecole d'enseignement privé (projets réalisés par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur)

7422 - Cabinet d'affaires (projets réalisés par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur)

7514 - Confection d'orthèses nécessaires aux traitements des séquelles de brûlures.

avis et communication

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie (suite)

```

*****
*NUMERO LIVRET* NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R*ANNEE DEPOT*
*****
* 0557753 C *FAOUZI MALEK * 3,036 * 1977 *
* 0557754 D *MOURAD MALEK * 3,580 * 1977 *
* 0557811 R *FAWZI HAMMAMI * 8,118 * 1977 *
* 0557951 T *MOUNIRA B MOHAMED SALAH NEFATI * 3,342 * 1977 *
* 0558138 W *AHMED TAOUFIK EL HENDANI * 5,084 * 1977 *
* 0558252 V *SAMY HAMZI * 4,952 * 1966 *
* 0558384 N *HADILIA B MOHAMED CHEDLI V AMMAR * 7,594 * 1977 *
* 0558420 C *ABUALLAH LATIGUE * 15,278 * 1977 *
* 0558780 U *MHADBI HEDI * 47,366 * 1977 *
* 0558926 C *GABSI AHSEN * 35,422 * 1977 *
* 0559140 K *SALAH B MEFTAH EZ GHOUNDI * 15,768 * 1977 *
* 0559192 S *MEVAJUE B KHEMAIS B BELLAID * 3,541 * 1977 *
* 0559456 D *BOUSSOFFARA NEJIBA * 11,389 * 1977 *
* 0559664 E *MEHMANI MOHAMED * 15,404 * 1977 *
* 0559669 K *HADJAM SAID B MESSAOUD * 4,706 * 1977 *
* 0559900 L *MEHDEB B MOHAMED BOUHALI * 4,399 * 1977 *
* 0560000 V *SEKIK RIM * 65,325 * 1964 *
* 0560164 Y *KSOURI MOHAMED * 4,942 * 1970 *
* 0560249 R *SISTA MARIEM V MOHAMED DHIF * 615,012 * 1977 *
* 0560312 J *AMARA B ZAID B OTHMAN B ALI * 4,824 * 1977 *
* 0560361 M *AJROUDI OTHMAN B YOUSSEF * 3,734 * 1977 *
* 0560660 M *ELAYARI ALI * 88,465 * 1977 *
* 0560676 E *CESTINO CONCETTA F APRIL SALVATOR * 5,508 * 1977 *
* 0560962 R *ALAYA NAJI * 17,744 * 1977 *
* 0561008 R *DJELASSI MUKTAR * 9,419 * 1977 *
* 0561013 W *MOHSEN BOUBAKER BELHADJ * 2,861 * 1977 *
* 0561116 H *DJEMMALI RAFIK HABIB * 4,353 * 1970 *
* 0561374 N *MOHAMED B ALI B MOHAMED B ROMDANE * 7,936 * 1977 *
* 0561393 P *AMOR B MESSAOUD B AMOR EL BEYAGUI * 10,272 * 1977 *
* 0561420 N *ABDEL AZIZ B HASSENE AYED * 6,116 * 1977 *
* 0561468 R *ABDELKADER B HASSEN BEL HADJ YOUS * 4,231 * 1977 *
* 0561502 C *SOMRANI KHADOUJA V YOUSSEF B AMOR * 10,504 * 1977 *
* 0561517 U *MOKDAD AMOR EL FTOUHI * 4,951 * 1977 *
* 0561520 X *ZARROUK ALI B MHAMED * 4,976 * 1977 *
* 0561573 E *MOHAMED B HASSINE BOUZAIENE * 6,779 * 1977 *
* 0561609 U *MOHAMED BELKHIR * 3,045 * 1977 *
* 0561624 K *SALOUHA HAMDIA F MOHAMED SALAH B A * 13,852 * 1977 *
* 0561636 Y *MOHAMED B AMARA B ABDALLAH * 36,366 * 1977 *
* 0561857 N *AHMED B SAID * 21,229 * 1977 *
* 0561918 E *ARBIB ALBERT * 44,667 * 1977 *
* 0561919 F *HACHICHA SAID * 18,186 * 1977 *
* 0561920 G *NAINA B SLAMA * 8,711 * 1977 *
* 0562041 N *MOHAMED OTHMANE B MOHAMED * 6,666 * 1977 *
* 0562055 D *KHALIL B HASSEN B DJEBLI * 10,143 * 1963 *
* 0562289 H *BESSIOUD MOHAMED SALAH * 4,353 * 1977 *
* 0562446 D *HEDIA JEMAIL * 6,669 * 1977 *
* 0562838 E *BELHIR B. ALI B. LAKHDAR * 4,196 * 1977 *
* 0562905 C *DJEBALI FATIMA F. ALI B. AHMED * 3,567 * 1977 *
* 0562960 M *FRADJ SAIADI HADJ AHMED B. MOHAME * 115,666 * 1977 *
* 0563070 G *TRABELSI JALAL * 4,906 * 1977 *
*****

```

 NUMERO LIVRET NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R*ANNEE DEPOT*

* 0563112 C	*HALLOUFI SASSI	* 5,231 *	1977	*
* 0563119 K	*MOHAMED B. ALI KLEF	* 4,840 *	1977	*
* 0563428 M	*EL BITRI B. EMBAREK RAJAT	* 4,961 *	1965	*
* 0563500 Z	*MARZOUK AMNA B. RABEH B. MOHAMED	* 5,172 *	1977	*
* 0563569 Z	*HEDIDAR M'HAMED B. DJOMAA	* 3,281 *	1977	*
* 0563575 F	*ABDELLAOUI HASSINE ELLILY	* 7,871 *	1977	*
* 0563597 E	*RABAI AHMED BEN NACEUR	* 92,805 *	1977	*
* 0563614 Y	*CHELIOUI LYES	* 52,057 *	1964	*
* 0563802 C	*MOHAMED B. SALEM KHENIDETTE	* 5,406 *	1977	*
* 0563850 E	*OUERGHEMI YASMINA B. SALEM	* 5,098 *	1967	*
* 0563963 C	*SAID B. SALEM TENOUKTI	* 5,591 *	1977	*
* 0563784 A	*MAHMOUD BOUSROUR	* 33,306 *	1977	*
* 0564022 S	*ALI JARDAZI B HASSINE B MANSOUR	* 857,925 *	1977	*
* 0564047 U	*MONCEF B ALI TOUHRI	* 9,966 *	1977	*
* 0564063 L	*KTATNI RIJHA	* 3,053 *	1977	*
* 0564270 L	*BELGAROUJ MONGI	* 4,877 *	1977	*
* 0564271 M	*BELGAROUJ SALIHA	* 4,877 *	1977	*
* 0564316 L	*TOURKIA HAMOUDA F BENGUR B HASSEN	* 5,896 *	1977	*
* 0564382 H	*GHERIANI SALAH	* 3,054 *	1977	*
* 0564626 Y	*BAKLOUTI MOKHTAR	* 3,159 *	1977	*
* 0564996 A	*AMMAR MOHAMED IMAD	* 2,830 *	1965	*
* 0565345 E	*SOMAI ATEF	* 8,672 *	1974	*
* 0565357 T	*HARBEGUE FAOUZI	* 10,088 *	1964	*
* 0565361 X	*HARBEGUE KAMEL	* 10,088 *	1964	*
* 0565547 Z	*QUENICHE HADI B YAHIA	* 9,308 *	1977	*
* 0565682 M	*MAHJOUBA TAKROUNI F MOHAMED JAMME	* 3,134 *	1977	*
* 0565782 E	*BELLAGHA HATEM	* 15,682 *	1977	*
* 0565355 J	*ABDELHAMID EL OUDINI	* 5,255 *	1977	*
* 0565928 N	*KHEDIJA EL HADEF F MOKHTAR EL KAS	* 80,923 *	1977	*
* 0566010 C	*AMMAR B. AHMED B. HADJ HASSEN ZEH	* 13,509 *	1977	*
* 0566179 L	*DJEMAA ARFAOUI B MABROUK B BOUTER	* 56,669 *	1977	*
* 0566419 X	*MOHAMED EL MCNAAM B ABDELKRIM ZRI	* 4,882 *	1964	*
* 0566459 R	*MOHAMED BEN SALEM BEL FEKIH	* 14,618 *	1977	*
* 0566483 G	*CHEIK BRAHIM MOHAMED	* 4,906 *	1977	*
* 0566598 S	*GUEFRACHE MOUNIRA	* 4,882 *	1964	*
* 0566629 A	*NAJI AMMAR B. HAMED	* 4,862 *	1977	*
* 0566955 E	*SONIA B. MOUSSA JARRAR	* 89,740 *	1966	*
* 0567232 F	*TOUHAMI B. HADJ	* 4,732 *	1977	*
* 0567409 Y	*ABOELHAMID SGHAIER	* 16,954 *	1977	*
* 0567454 X	*FATHI B HAMIDA B ABBES B MOHD	* 182,682 *	1977	*
* 0567474 U	*AISSA SALEM B. HEDI	* 4,870 *	1964	*
* 0567669 F	*ANWAR ATTIG B. AHMED	* 2,328 *	1964	*
* 0567699 N	*MAGRI MARGUERITE F. FARRUGIA JEAN	* 8,879 *	1977	*
* 0567783 E	*ZOHRA B ANOR B SAAD V NEKAQUI AMA	* 9,309 *	1977	*
* 0567814 N	*FREDJ B CHEBBI B ALI BERGAOUI	* 18,603 *	1977	*
* 0567826 B	*M'HAMED B. SALEM MAKHLOUF	* 28,119 *	1977	*
* 0567854 G	*BEJAOUJ ABDELKRIM	* 3,162 *	1977	*
* 0567869 Y	*BOUHAFS JELLOUL	* 45,379 *	1977	*
* 0567870 Z	*SOUSSE AMAL	* 5,851 *	1965	*
* 0567371 A	*BOUGHANMI FATTOUMA	* 23,214 *	1977	*
